



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1155 del 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 del 15/07/2026

PROPOSTA N. 2005 del 10/07/2026

OGGETTO: fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e relativa personalizzazione grafica per il personale dei servizi manutentivi

d0IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto sindacale n. 10 del 03/03/2025, mediante il quale l'Ing. Pasqualino Nicotera è stato incaricato della Direzione del Settore Servizi Manutentivi;
- il decreto sindacale n. 25 del 17/06/2025, mediante il quale si sono confermati gli incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del dirigente titolare;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 15/09/2025 ad oggetto "Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma con parziale modifica del decreto sindacale n. 20 del 06/03/2025;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Tuel) approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli art. 107, 183, 191;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Premesso

- che la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni - obbliga il datore di lavoro alla fornitura ai lavoratori di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;
- Considerato che in tale contesto è stata svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ente una verifica dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione degli operatori delle attività manutentive;
- Preso atto che a seguito di tale verifica, risulta necessario a completamento dei DPI esistenti, acquistare ulteriori apprestamenti, aggiuntivi ad integrazione di quelli già consegnati;
- La fornitura in oggetto dovrà consistere in fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e del relativo servizio di personalizzazione grafica come meglio specificato nell'allegato elenco;

Dato atto che l'affidamento diretto rappresenta la procedura di scelta di contraente più efficiente, economico ed efficace nel rispetto del principio di tempestività e proporzionalità, garantendo il principio di rotazione tra gli operatori economici;

Ritenuto, inoltre, necessario provvedere con la massima celerità, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e scongiurare eventuali disservizi, all'affidamento della fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e del relativo servizio di personalizzazione grafica destinati al personale comunale, mediante ricorso a un operatore economico specializzato nel settore;

Dato atto che il Servizio Controllo di Gestione delle Manutenzioni, con nota prot. n. 55812 del 09/07/2026, ha richiesto un preventivo alla società **GBR Rossetto S.p.A.**, con sede in Via E. Fermi n. 7, 35030 Rubano (PD), P. IVA 00304720287, in qualità di operatore economico specializzato nel settore;

Preso atto che la società GBR Rossetto S.p.A. ha trasmesso il relativo preventivo, acquisito al prot. n. 56345 del 10/07/2026, per un importo complessivo di € 5.671,44, IVA inclusa.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00 per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip/Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Atteso che l'importo della fornitura in oggetto, posto a base di affidamento è al di sotto della soglia comunitaria e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione del suddetto art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs n. 36/2023;

Richiamato l'art. 50 del D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 dello stesso decreto;

Ritenuto di affidare la fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e relativa personalizzazione grafica per il personale comunale di che trattasi all'operatore economico GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi n.7, 35030 Rubano (PD) - P.iva 00304720287, per una somma di euro 4.663,49 oltre IVA, in quanto l'offerta risulta congrua e trattasi di operatore economico specializzato nel settore;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il vigente Statuto del Comune;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;
- il D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Viste le risorse economiche disponibili sul Capitolo 1392/0 (spese per acquisto beni di consumo dlgs 81/2008 per il personale) del Bilancio anno 2026;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante essenziale sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/92 e ss. mm. ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Richiamato l'obbligo per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Dato inoltre atto :

- che sono state effettuate le dovute verifiche dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 del nuovo Codice dei Contratti;
- che sono conservati agli atti la Visura Camerale ed il certificato che attesta l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC per la ditta suddetta;
- che il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, è risultato regolare, Prot. INAIL_54177031 del 18/05/2026, con scadenza 15/09/2026 ;
- della dichiarazione sostitutiva della ditta GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi n.7, 35030 Rubano (PD) - P.iva 00304720287;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento del presente affidamento è BC5BF6F90F;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 2 del 03 gennaio 2025), si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti locali è differito al 28 febbraio 2025:

Rilevato:

- il pieno rispetto, in fase, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al Rup, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

- l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;
- l'avvenuta verifica dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, e' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto che il responsabile del procedimento è il dipendente Ing Salvatore Fabio Menniti;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, previa emissione di fattura elettronica sul codice univoco *Q87PKZ* tenendo conto del seguente cronoprogramma dei pagamenti:

- Data emissione fattura entro 31/07/2026
- Scadenza Pagamento entro il 31/08/2026
- Anno di pagamento 2026;
- Importo complessivo Euro 5.671,44 IVA inclusa;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

- Data emissione fattura entro 31/07/2026
- Scadenza Pagamento entro il 31/08/2026
- Anno di pagamento 2026;
- Importo complessivo Euro 5.671,44 IVA inclusa;;

Di affidare per le motivazioni di cui in premessa, all'operatore economico GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi n.7, 35030 Rubano (PD) - P.iva 00304720287 per una somma di euro 5.671,44 IVA inclusa, la fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e relativa personalizzazione grafica per il personale comunale dei servizi manutentivi, secondo l'allegato elenco;

Di impegnare in favore della suddetta società la spesa complessiva di Euro 5.671,44 IVA inclusa; (di cui euro 4.663,49 quale imponibile, ed euro 1.007,95 per IVA al 22%) imputandola sul piano

1.03.01.02.007, capitolo 1392/0 (Spese per acquisto beni di consumo dlgs 81/2008 per il personale) del bilancio anno 2026;

Di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco, controllata in ordine alla regolarità della prestazione e con pagamento sul conto dedicato come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dal adozione del provvedimento;

Di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del vigente piano di trasparenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2005 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 15/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 39 del 15/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1392	556	1	01	10	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.671,44

a favore di:

Codice	Fornitore
64686	G B R ROSSETTO S.P.A

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
fornitura di abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e relativa personalizzazione grafica per il personale dei servizi manutentivi

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 20/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.